滨海新区电城镇“2•17”一般坍塌事故调查报告

时间：2023-07-12 来源：本网 浏览次数：875

2023年2月17日11时许，在电城镇博贺湾新城东路新建工程（K1+340-K1+360）施工现场发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直经济损失约160万元。

事故发生后，滨海新区依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定和《茂名市安全生产委员会公室 茂名市应急管理局关于滨海新区电城镇“2·17”一般坍塌事故调查处理工作挂牌督办的函》（茂安办函2023〔6〕号）要求，成立由区党工委委员、总工程师张有钦任组长，区办公室、区建设交通局、区应急管理局、区工会、区公安分局、区城管执法分局、电镇人民政府等单位有关人员为成员的滨海新区电城镇“2·17”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组）对事故进行调查。

网站地图

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、人员询问和综合分析等方式，明了事故经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处建议，以及事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位及相关人员情况

1.建设单位：茂名博贺新港区建设指挥部办公室（以下简称“港区办”），举办单位是广东茂名滨海新区管理委员会，主要职责是责茂名博贺新港区规划、开发、建设、管理”，开办资金为80万元整。统一社会信用代码为12440900759246161J，单位位于广东省名市电城镇保利大都会5栋011二层，法人为吕某君，法人证书有效期为2021年03月03日至2026年03月02日。

2.施工单位：鸿霖股份有限公司（原为广州协强建筑有限公司，以下简称“鸿霖公司”），公司类型：股份有限公司（非上市、自人投资或控股）；注册地：广东省茂名市电白区水东街道海滨大道136号金碧海景花园商住小区B幢3号商铺；统一社会信用代码91440101734911719U；经营范围：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工等。具市政公用工程施工总承包一级等，证书编号D244072980，有效期至2023年12月31日；安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字[2020]011660延，有效期：2020年04月30日2023年04月30日；法定代表人：冯某霖。该公司成立于2002年3月6日，于2015年2月3日升级更名为广东协强建设集团有限公司，于2018年5月4日转制更名为鸿霖股份有限公司。

3.监理单位：广东城建项目管理有限公司（以下简称“城建管理公司”），公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股）;注册地：名市茂南区官山一路17号大院12号，注册资本：5000万元整；统一社会信用代码：9l440900722902567B；经营范围：工程监理等具房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，证书编号：E24****414，有效期至2023年12月31日；法定代表人：陈某宗。

4.周某芳（死者），男，42岁，非新城东路工程现场施工人员。

5.秦某，女，37岁，鸿霖公司新城东路工程项目经理。市政公用工程一级建造师执业资格，注册编号：粤14220******24627，效期：2022年09月19日至2025年09月18日。

6.周某光，男，31岁，鸿霖公司新城东路工程安全员。证书编号：粤建安C（2018）00***11，有效期至：2024年05月29日。

7.陈某程，男，65岁，鸿霖公司新城东路工程施工员。

8.何某彪，男，55岁，城建管理公司新城东路工程总监理工程师。注册号：44****67。

9.周某兴，男，45岁，鸿霖公司新城东路工程施工人员。

10.周某民，男，50岁，鸿霖公司新城东路工程施工人员，事发当天未在新城东路工程现场进行施工。

（二）工程概况

1.工程基本情况

该工程为“茂名博贺湾新城东路新建工程”（以下简称“新城东路工程”），位于茂名滨海新区（原茂名博贺湾海洋经济综合试验区电城镇境内博贺湾新城的核心区域的东面，呈北南走向。起点里程为K0+000，位于电城镇大岗岭正南侧的国道G228线交叉口，路出国道G228线后，向南经架场村、后排村和麻茂村西侧，直抵博贺湾新城，终点与博贺湾大道衔接，终点里程为K3+481。项目为向六车道的城市主干路，路基宽度40m，设计速度60km/h，路线长度3.481km，采用水泥混凝土路面。项目投资估算总金额为268万元，其中项目建安费为14791万元。

2016年6月港区办与鸿霖公司签订《投资建设合同》。

2016年7月20日港区办与城建管理公司签订《建设工程监理合同》，监理范围包括：施工准备阶段、施工阶段、交工阶段及缺陷任期阶段的施工监理和项目后评价，以及对施工过程中的环境保护和施工安全的监理等相关工作；总监理工程师：何某彪，注册号44****67，有效期：2025年04月15日。

2.事故标段工程基本情况

事故发生地位于架场村西侧，本工程K1+340-K1+360处雨污水管道施工现场。本工程K1+160-K1+380于2022年12月初开工，发前处于雨污水管道施工阶段。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年2月16日晚上8时左右，周某民联系周某芳，与周某芳约定明天（2023年2月17日）早上在新城东路工程施工现场附近等周某民，接送周某芳至水东务工。2023年2月17日早上10时许，周某芳经陈某程询问身份后，了解到周某芳与周某民认识后，允许现场施工人员周某芳进入新城东路工程施工现场，随后周某芳走到基坑边沿与正在进行K1+340-K1+360的雨污水管道施工的周某（周某民的弟弟）聊天；11时许，周某兴去拿施工材料，随后回到基坑附近，发现基坑泥土坍塌且未见周某芳踪迹，便怀疑周某芳坍塌土方掩埋，于是立即通知施工现场的施工人员汪某星、陈某程到现场施救，并报120急救，经过二十多分钟的挖掘救出周某芳；时34分，到场的电城卫生院医生施救后确认周某芳已无生命体征，电城卫生院医生便报警。

根据以上所述判断：11时许，因基坑突然坍塌，站在基坑堆土上方的周某芳随基坑边沿土方滑落至基坑底，被塌方的泥土掩埋死。

（二）事故救援情况

2023年2月17日11时34分，电城派出所接到110警情称，茂名滨海新区博贺湾新城东路新建工程（K1+340-K1+360）施工现场有一名人员非正常死亡。派出所民警到达现场调查，封锁现场，报公安分局领导通知治安大队、技术中队法医到场做现场勘查，并知区有关部门。随后，区建设交通局、区应急管理局等部门以及电城镇的领导干部到达，开展施工现场围蔽、疏散人员、安抚家属应急救援处置工作。

（三）应急处置评估

接到事故信息报告后，相关政府职能部门应急救援及时，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。急处置评价为良好。

（四）善后处置

2023年2月18日，在区有关部门和电城镇政府的积极协调下，鸿霖公司大力配合事故善后处置工作，与死者家属达成赔偿协议2023年2月20日，鸿霖公司在赔偿协议约定的期限内，筹齐赔偿款150万交于死者家属，死者家属情绪稳定并满意鸿霖公司本次善后置、赔偿工作，未造成不良的社会舆论影响。善后事宜得到妥善解决，维护了社会稳定。

三、现场勘查情况

经勘察，事故现场位于架场村西侧，现场有一南北走向长约15米、底部宽约1.5米、顶部宽约3.5米、深约2.9米的基坑。基坑顶两侧有高约0.9米的堆土，基坑有部分坍塌。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

基坑侧壁安全度不足，受基坑顶部堆土挤压而引发塌方，周某芳安全意识淡薄冒险走到基坑边沿，被基坑坍塌土方掩埋致死是次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.周某芳作为非新城东路工程现场施工人员，对存在的危险性认识不足，在个人安全防范措施不到位的情况下进入施工现场，是本次事故发生的主要原因。

2.基坑开挖土方堆放不规范，未按照《雨、污水管道工程专项施工方案》中“挖出的土方不放在坑边堆放，远离基坑边线1.5m”的求，将土方直接堆放在基坑两侧，而且未按照施工图进行基坑支护，安全措施不完善，导致基坑安全度不足。

3.鸿霖公司作为施工单位，对施工现场安全管理缺失，未制止非工地施工人员进入施工现场，造成安全事故隐患。

4.城建管理公司作为工程监理单位，在实施监理过程中，未及时发现施工单位未按照《雨、污水管道工程专项施工方案》要求行施工、未按照施工图进行基坑支护等，造成安全事故隐患；未对新城东路工程的施工许可证进行审查。

5.港区办作为建设单位，在未取得施工许可证的情况下安排施工单位开工建设。

6.区建设交通局作为行业主管部门，对新城东路工程监管不到位，未及时跟进新城东路工程未取得施工许可证的情况。

（三）事故性质

经调查认定，滨海新区电城镇“2·17”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、有关责任单位履职情况

1.港区办作为建设单位，已明确新城东路工程的项目负责人，制定、完善安全生产管理制度；于2013年10月22日获得《关于茂市博贺湾新城东路新建工程工程可行性研究报告的批复》，同意项目建设地址及路线走向、项目建设规模及技术标准等；根据2022年10月17日茂名滨海新区管委会委务会会议精神，加快新城东路建设进度；于2023年1月16日、2月2日，组织对新城东路工程施工现进行安全生产检查，并已监督其对发现的各种安全隐患问题完成整改。但安全生产主体责任落实不到位，在未取得施工许可证的情下安排施工单位开工建设。

2.鸿霖公司作为施工单位，未按照所编制的《雨、污水管道工程专项施工方案》中“挖出的土方不放在坑边堆放，远离基坑边1.5m”的要求施工，将土方直接堆放在基坑两侧，而且未按照施工图进行基坑支护，安全措施不完善；对施工现场安全管理缺失，未止非工地施工人员进入施工现场，造成安全事故隐患。

3.城建管理公司作为监理单位，已编制新城东路工程监理规划、监理实施细则、监理安全规划、安全教育培训制度、安全生产理制度、安全隐患排查方案、旁站监理方案等文件；于2016年10月2日，对《茂名市博贺湾新城东路新建工程开工报告》进行审查同意开工；于2016年11月10日，对《雨、污水管道工程专项施工方案》进行审查，同意该施工方案；分别于2022年12月19日、2023年1月6日、2023年1月31日组织召开监理会议，督促施工单位做好安全生产工作。但在实施监理过程中，未及时发现施工单位未按《雨、污水管道工程专项施工方案》要求进行施工、未按照施工图进行基坑支护等，造成安全事故隐患；未对新城东路工程的施工可证进行审查，履行项目监理职责不力。

4.区建设交通局，负责辖区内住房城乡建设、城市管理（市政、城市园林、环卫等项目建设）等工作。作为行业主管部门，通专项检查和随机抽查的方式对在建项目开展每月一轮的安全生产大检查，共出动检查人次1050次，查出隐患437处，印发整改通知156份，消除各类安全隐患372项，对安全生产管理较差的18个项目执行动态扣分。但还存在监管不到位情况，未及时跟进新城东路程未取得施工许可证的情况。

5.冯某霖，鸿霖公司法定代表人。2022年1月，组织制定公司的企业安全管理制度，该制度包括安全生产责任制、公司安全教育训制度、安全生产投入管理制度、生产安全隐患排查治理管理制度、安全生产风险分级管控制度、安全生产事故应急预案管理制度内容，并按照相关制度要求定期组织公司各级员工开展安全生产培训教育、带队开展工程施工现场安全隐患排查工作、开展生产安事故应急演练。冯某霖作为企业的主要负责人，基本上履行了管理职责。

六、对责任人员、单位的处理意见

（一）周某芳安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，在个人安全防范措施不到位的情况下进入施工现场，对事故发生负有主责任，鉴于其在事故中死亡，免于对其进行处理。

（二）鸿霖公司，未按照所编制的《雨、污水管道工程专项施工方案》中“挖出的土方不放在坑边堆放，远离基坑边线1.5m”的要施工，将土方直接堆放在基坑两侧，而且未按照施工图进行基坑支护，安全措施不完善；对施工现场安全管理缺失，未制止非工地工人员进入施工现场，造成安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关律法规的相关规定，对其予以行政处罚。

（三）城建管理公司，在实施监理过程中，未及时发现施工单位未按照《雨、污水管道工程专项施工方案》要求进行施工、未按施工图进行基坑支护等，造成安全事故隐患；未对新城东路工程的施工许可证进行审查，履行项目监理职责不力，对事故发生负有任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的相关规定，对其予以行政处罚。

（四）秦某，鸿霖公司新城东路工程项目经理。负责新城东路工程全面工作，未认真履行安全管理职责，对事故的发生负有重要理责任。建议由区建设交通局依据《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的相关规定，对其作出处理。

（五）周某光，鸿霖公司新城东路工程安全员。未及时发现并消除施工现场安全问题，对事故的发生负有现场安全管理直接责任建议由区建设交通局依据《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的相关规定，对其作出处理。

（六）陈某程，鸿霖公司新城东路工程施工员，负责现场人员管理。放行非现场施工人员进入新城东路工程施工现场，未落实岗安全责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条“生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究事责任”的规定，建议由鸿霖公司对其进行处理。

（七）陈某宗，城建管理公司法定代表人。作为公司安全生产第一责任人，对公司监理工作领导不到位，对新城东路工程项目监部现场监理管控不到位问题失察失管，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规的相关规定，对其予以行政处罚。

（八）何某彪，城建管理公司新城东路工程总监理工程师，全面负责新城东路工程监理工作。未认真履行总监理工程师职责，对工单位管理不到位，对事故的发生负有主要领导责任。建议由区建设交通局依据《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的关规定，对其作出处理。

（九）港区办，安全生产主体责任落实不到位，在未取得施工许可证的情况下安排施工单位开工建设，对事故发生负有责任。建责成港区办向滨海新区管委会作出深刻书面检查。

（十）区建设交通局未认真落实行业主管部门安全监管责任，对新城东路工程监管不到位。建议责成区建设交通局向滨海新区管会作出深刻书面检查。

（十一）曾某荣，区建设交通局工作人员，负责新城东路工程日常监督管理工作，未及时跟进新城东路工程未取得施工许可证的况，对事故发生负有直接责任。建议由滨海发展集团对其进行诫勉谈话。

（十二）杨某专，区建设交通局副局长，负责住房城乡建设、城市管理、人民防空以及住建行业安全生产、疫情防控工作。未及跟进新城东路工程未取得施工许可证的情况，对事故发生负有领导责任。建议由茂名滨海新区纪工委对其进行批评教育。

（十三）周某达，港区办工程技术管理人员。作为建设单位在新城东路工程的原项目负责人，在事发前全面负责该工程的建设管工作。未取得施工许可证的情况下安排施工单位开工建设，对事故发生负有重要管理责任。建议由港区办对其进行解雇处理。

（十四）吕某君，茂名博贺新港区建设指挥部办公室主任，主持港区办全面工作。对涉事项目未取得施工许可证的情况下安排施单位开工建设的行为领导不力，对事故发生负有领导责任。建议由茂名滨海新区纪工委对其进行责令检查。

七、事故防范和整改措施建议

(一)严格依法履行监管责任。区建设交通局要认真吸取事故教训，建立长效监管机制，加强监管体系建设。要增强危机感和责感，牢固树立科学发展、安全发展理念，牢牢坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，严格按照“管行业必须管安全、管务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，加强市政工程的安全监管，全面开展本辖区、本行业范围内所有在建工程项目全隐患排查工作，对在建工程项目的监督要做到“全覆盖、不留死角”,督促工程建设各方进一步落实安全生产主体责任，严格施工现管控，重点打击和整治各种违规违章作业行为，一旦检查存在施工安全隐患和违规违法行为，要责令整改，依法严肃处理。

(二)加强建设工程项目管理。港区办要认真吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格按照法律法规要求，依法依规办理工手续，杜绝未批先建、边批边建等违法行为。

分享到：

适老化
无障碍服务
机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东省茂名滨海新区

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332